

1501988-67.2021.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Camila Corbucci Monti Manzano

Comarca: Louveira

Foro: Foro de Louveira

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/02/2022

... foi condenado por dois roubos e um tráfico. Como é consabido, "a figura típica do roubo é composta pela subtração, característica do crime de furto, conjugada com o emprego de grame ameaça ou violência à pessoa. Assim, o roubo poderia ser visualizado como um furto acrescido de alguns dados que o tornam especial. São, portanto, os elementos que compõe a figura típica do roubo: a) ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Louveira

Foro de Louveira

Vara Única

Rua Antônio Schiamanna, nº 126, ., Vila Nova - CEP 13290-000, Fone: (19) 3878-3117,

Louveira-SP - E-mail: louveira@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1501988-67.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA, CNPJ 51.174.001/0001-93

Réu:

TIAGO MARQUES RODRIGUES, CPF 366.584.228-00

Data da audiência:

01/02/2022 às 13:30h

Tramitação prioritária

Aos 01 de fevereiro de 2022, às 13h30, por meio de audiência virtual, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito Dra. Camila Corbucci Monti Manzano, Juíza titular da Vara Única da Comarca de Louveira/SP, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a teleaudiência de Instrução, Debates e Julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Presente a Promotora de Justiça Dra. Flávia Tucunduva da Silva Alves Miguél. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, constatou-se a presença do Réu, Tiago Marques Rodrigues, acompanhado pela Advogada Dra. Paula Fabiana Irie (OAB/SP 250871/SP); da vítima, Rodrigo César Regorão Veronezi; e das testemunhas, Susana de Sousa Vilas Boas de Brito e Edivaldo Aparecido de Paula, todos já qualificados. Antes do início da audiência, pela MMª. Juíza de Direito foi explicado que diante da impossibilidade de acesso ao prédio do Tribunal de Justiça e suspensão dos trabalhos presenciais, em razão da pandemia do COVID-19 (Provimento CSM nº 2545/2020), seguindo a Recomendação nº 62/2020 do CNJ e orientação do Comunicado CG nº 284/2020, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Microsoft Teams. Ademais, foi concedido à Defensora o direito de entrevista reservada com o Réu, permanecendo exclusivamente a Advogada e o Acusado na sala de reunião, por 10 minutos. Iniciados os trabalhos, as partes manifestaram-se expressamente pela concordância da realização da audiência nos termos do Comunicado CG nº 284/2020. Após a identificação pessoal, por meio de documento original com foto, foi ouvida a vítima

acima qualificada, a qual deixou de prestar compromisso. Ato contínuo, foi realizado reconhecimento. Em seguida, após a identificação pessoal, por meio de documento original com foto, foram ouvidas as testemunhas acima qualificadas, compromissadas sob palavra de honra e a promessa de dizer a verdade do que souberem e lhes forem perguntadas, sob as penas da lei. Ao final, antes do interrogatório, a Meritíssima Juíza de Direito fez ao Acusado a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. Depois de cientificado da acusação, passou o Réu a ser interrogado de acordo com o artigo 187, I a VIII, do Código de Processo Penal. Dada a palavra à Promotora de Justiça, esta apresentou debates orais. Dada a palavra à Advogada do Réu, esta apresentou debates orais. Pela MMª. Juíza foi proferida a seguinte sentença: "TIAGO MARQUES RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado pela Justiça Pública como incurso no art. 157, "caput", do Código Penal Brasileiro, porque, conforme a denúncia, no dia 18 de agosto de 2021, por volta das 10h36, nas dependências do caixa eletrônico situado na Rua Ângelo Chicalhone, Banco Bradesco, nesta cidade de Louveira/SP, o acusado TIAGO MARQUES RODRIGUES, através de grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu, para si, a quantia de R\$ 1.000,00 (mil reais), pertencente à vítima Rodrigo César Regorão Veronez. Aos 19/08/2021 foi convertida a prisão em flagrante em preventiva (fls. 89-91). A denúncia foi recebida em 01/10/2021 (fls. 127/128), o réu foi citado (fls. 150) e apresentou Resposta à Acusação (fls. 154-173). Mantido o recebimento da denúncia, foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, na qual foram inquiridas a vítima e duas testemunhas, e ao final interrogado o acusado. Seguiram-se os debates. É o relatório. Fundamento e DECIDO. Eis a prova oral produzida em juízo. A vítima relatou que no dia dos fatos foi até o Banco Bradesco sacar a quantia em espécie de R\$ 1.000,00, quando de repente o acusado adentrou nesse estabelecimento bancário e fingiu estar sacando dinheiro em outra central de atendimento. Ocorre que, quando efetivamente sacou o dinheiro, o réu, portando uma arma de fogo, exigiu mediante grave ameaça que lhe desse o dinheiro. Indagado, se ele reconhece o réu como seu roubador, disse que sim. Disse que recuperou o valor de R\$ 700,00. A guarda municipal Susana disse que estava em patrulhamento de rotina, juntamente com seu colega de farda, quando foram abordados pela vítima, noticiando que acabara de ser assaltada no interior do estabelecimento bancário Bradesco. Nesse momento, a vítima disse que o roubador havia deixado o simulacro de arma de fogo na beira da rodovia, assim como passou as características físicas do indivíduo. Em razão desses fatos, foram até a beira da rodovia e constataram que o simulacro estava no local. Em seguida, empreenderam diligências, quando avistaram o acusado dentro de um córrego com as mesmas características físicas do indivíduo que a vítima havia descrito, razão pela qual tentaram o abordar, contudo, ele tentou evadir-se, tendo de ser contido pela equipe. Em revista pessoal, foi encontrado com o réu o valor de R\$ 700,00 (setecentos reais) em espécie. Reconhece o réu em juízo. No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal Edivaldo. Pois bem. A materialidade do crime restou comprovada pelo Auto de Entrega (fls. 17); Auto de Prisão em Flagrante Delito (fls. 4); Auto de Exibição/Apreensão (fls. 18) e Laudo Pericial (fls. 114-116). Tocante à autoria do mencionado delito, certo é que o acusado confessou em parte os fatos narrados na denúncia, aduzindo que subtraiu o dinheiro da vítima, mediante simulacro de arma de fogo, mas estava sendo coagido por traficantes. Não obstante o relato do réu, a prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório confirma, à saciedade, a autoria delitiva. A vítima, em juízo, relatou que estava no Banco Bradesco sacando uma quantia, momento em que o réu a abordou, anunciou o assalto e lhe mostrou um simulacro de arma de fogo. Disse que deu o dinheiro para o acusado. Reconhece o réu em audiência. O réu, em seu interrogatório, relatou que tinha usado muita droga durante a noite, e cometeu o crime porque estava sendo ameaçado por traficantes. Abordou a mesma com um simulacro de arma de fogo. Já foi condenado por dois roubos e um tráfico. Como é consabido, "a figura típica do roubo é composta pela subtração, característica do crime de furto, conjugada com o emprego de grame ameaça ou violência à pessoa. Assim, o roubo poderia ser visualizado como um furto acrescido de alguns dados que o tornam especial. São, portanto, os elementos que compõe a figura típica do roubo: a) núcleo subtrair; b) o especial fim de agir caracterizado pela expressão para si

ou para outrem; c) a coisa alheia móvel; d) o emprego de violência (própria ou imprópria) à pessoa ou grave ameaça" (Rogério Grego, Curso de Direito Penal - Parte Especial, Vol. III, 8ª Ed., Impetus, p. 54). Dos testemunhos colhidos sob o crivo do contraditório é possível inferir, com clareza, que o acusado cometeu o delito de roubo tal como descrito na inicial acusatória, restando presentes os elementos acima elencados. Com efeito, os testemunhos colhidos autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, vez que descreveram de forma clara a dinâmica dos fatos, imputando ao acusado a autoria do delito descrito na inicial acusatória. Não há que se falar em valor reduzido do testemunho da vítima e testemunha porquanto nada há nos autos a apontar que tivessem algum interesse em incriminar falsamente o acusado. Confira-se, nesse diapasão, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: "No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (TACRIM-SP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362). Restou demonstrado, estreme de dúvidas, que o acusado cometeu o delito de roubo tal como descrito na inicial acusatória, havendo base sólida para condenação. A grave ameaça caracterizadora do delito de roubo é aquela capaz de infundir temor à vítima. No caso dos autos, o acusado se valeu de um simulacro de arma de fogo para atemorizar a vítima. A versão de que o acusado estava sendo coagido por traficantes, é totalmente desassociada com as provas produzidas nos autos; portanto a versão do acusado não merece qualquer credibilidade. A desclassificação do delito de roubo para o crime de furto é medida que se impõe somente quando a conduta do agente não é suficiente para intimidar e atemorizar a vítima, o que não é o caso dos autos, vez que a ofendida não reagiu ao assalto e entregou passivamente o celular para o réu. Demonstrando-se que a ação praticada pelo agente valeu-se de ato impositivo para com a vítima, resultando a ela nítido temor, gerando consequentemente a necessidade de obedecer a ordem de entrega de seus pertences, surge a elementar da "grave ameaça", que compõe o tipo do artigo 157 do Código Penal, não comportando o caso, a desclassificação para o crime de furto. Nesse sentido, já se decidiu que: "ROUBO SIMPLES - Confissão judicial do acusado corroborada pelas demais provas dos autos - Vítima que reconheceu o réu de maneira segura - Acusado que também foi surpreendido em poder da res furtiva - Prova suficiente para o decreto condenatório - Grave ameaça configurada, tanto que a ofendida não reagiu ao assalto e entregou passivamente os bens subtraídos - Inviável a desclassificação para furto - Réu que inverte a posse do bem subtraído e empreende fuga, sendo preso em flagrante, já no interior de um coletivo, após diligências efetuadas por policiais que foram acionados - Consumação caracterizada - Pena e regime prisional fixados com critério e corretamente - Recurso desprovido" (TJ/SP; Apelação 0103234-62.2011.8.26.0050; Relator(a): Nelson Fonseca Junior; Comarca: São Paulo Órgão julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 07/08/2014). Ademais, inexistem ainda causas que afastem a ilicitude da conduta, extingam a punibilidade do réu ou excluam a sua culpabilidade. O réu demonstrou que tinha plena consciência do caráter ilícito de sua conduta. Demonstrada a autoria e a materialidade do delito, passo à dosimetria da reprimenda. PENA - Atenta às circunstâncias e diretrizes traçadas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, fixo-lhe a pena base acima do mínimo legal (1/3), em virtude de seus maus antecedentes, haja vista o réu possuir 02 (duas) condenações transitadas em julgado por roubo (certidões de fls. 136/139), a segregativa em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e a pena pecuniária de 13 (treze) dias multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos. Na segunda fase da dosimetria, presente a agravante da reincidência (cf. certidão de fls. 136/139), e a atenuante da confissão espontânea, no entanto, deixo de realizar a compensação entre ambas em razão da multireincidência do acusado. Sem embargo, o Supremo Tribunal Federal mantém posição firmemente contrária à compensação entre as mencionadas circunstâncias, tendo reafirmado em julgados recentes a preponderância da reincidência sobre a confissão espontânea. Nesse sentido: Ementa: Habeas Corpus substitutivo de recurso ordinário. Roubo circunstanciado. Compensação da agravante

da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade 1. O acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, a teor do art. 67 do Código Penal, “a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada” (RHC 110.727, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. (STF - HC: 105543 MS, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/04/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-100 DIVULG 26-05-2014 PUBLIC 27-05-2014) .HABEAS CORPUS. PENAL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CIRCUNSTÂNCIA LEGAL NÃO ADOTADA COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL E DE SUA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, em sede de habeas corpus, proceder ao revolvimento de fatos e provas com vistas a emprestar ao relato da paciente o grau de valoração exigido para qualificá-lo como atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. 2. A teor do disposto no art. 67 do Código Penal, a circunstância agravante da reincidência, como preponderante, prevalece sobre a confissão. Precedentes. 3. Ordem denegada. (STF, HC 107106 MS, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 05/08/2014 , Segunda Turma, Publicação: DJe-162 DIVULG 21-08-2014 PUBLIC 22-08-2014); portanto aumento em 1/6 ambas as penas, resultando em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e a pena pecuniária em 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal. Na terceira fase, não se cogita da existência de causas de aumento ou diminuição de pena. Deixo de aplicar os benefícios do artigo 44 e 77 do Código Penal ao acusado por falta de requisito objetivo e subjetivo porque o crime de roubo é violento, gravíssimo, assusta a população e gera insegurança social, notadamente quando praticado com emprego de simulacro de arma. O réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado (artigo 33, parágrafo 3º, c/c o artigo 59, ambos do Código Penal). Afinal, o acusado possui maus antecedentes e reincidência por roubo majorado, demonstrando que faz do crime seu meio de vida. Ressalte-se que a audácia e índole perniciososa do agente decorre da própria conduta, que atormenta a população, sendo injustificável regime diverso, considerado o caráter nocivo próprio daqueles que empregam violência ou grave ameaça para subtrair objetos, impondo trauma à vítima quase sempre de difícil ou até mesmo impossível reparação (não raro, a vítima do roubo entra em estado de pânico por longo período, permanecendo traumatizada e reclusa na própria residência, com drástica mudança de hábitos, além de comumente necessitar de acompanhamento psicológico ou mesmo psiquiátrico, algo que não pode ser ignorado quando da imposição do regime prisional como forma de se impor adequada reprovação ao crime e, pois, chegar-se à indispensável prevenção situação que assume maior relevância diante de roubo praticado no interior de residência, com privação à liberdade das vítimas por longo interstício e emprego de arma de fogo a evidenciar covardia e perversidade potencializando o temor insito ao crime, com a correlata intensificação do trauma, a par do concreto acentuado risco de morte em face do artefato aludido). A providência afigura-se absolutamente necessária inclusive diante de réu primário, porquanto o delito praticado traz marcante intranquilidade, denotando não ter o agente compromisso com regras de convivência social, deixando de merecer afago do Estado, pelo menos antes de se submeter ao regime de retiro pleno como forma de angariar confiança e, assim, ser colocado em contato com a mesma sociedade já severamente abalada em face da conduta típica cometida (TJESP, Apelação Criminal nº 990.10.199982-0, Relator Desembargador PINHEIRO FRANCO). Isso destaque-se, não representa mera opinião do julgador a respeito da gravidade do crime; a providência decorre, sim, de fato concreto facilmente constatado por circunstâncias adversas alhures especificadas, representando a concessão de regime mais brando solução responsável pelo sentimento de impunidade, com consequente estímulo à prática de delito de indiscutíveis gravidade e repercussão. De tal modo vem decidindo esta Egrégia Corte (TJESP, Apelação Criminal nº. 0014034-25.2009.8.26.0564, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-5-2011), com lastro em reiterados julgados de pretórios pátrios (STF, HC 74.301-3/SP, rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJU de 06/12/96, pág. 48.711; RTJ 123/547 e 151/212; RSTJ 65/384;

RT 692/295, 697/313, 705/341 e 721/444; LexJTJ 186/286 e 188/315; RJDTACrimSP 7/153, 10/115-119, 15/159, 16/141-143-145, 17/165, 19/162, 22/365-379, 25/288, 27/165-197, 37/192-360-362, 39/258-290-571, 40/170-209, 41/255-262, 42/242-245, 43/222 e 44/80-137-243-443; JTAERGS 73/50). O réu não poderá apelar em liberdade, uma vez que estão presentes os motivos que indicam a custódia cautelar necessária, conforme artigo 312, do Código de Processo Penal. Sem dúvida, ao menos por ora, a custódia cautelar terá o condão de garantir a ordem pública, pois no conceito de ordem pública insere-se a necessidade de preservar a credibilidade do Estado e da Justiça, em face da intranquilidade que crimes dessa natureza vêm gerando na comunidade local. Ademais, o réu aguardou o julgamento preso, nada justificando que agora, quando certa a sua responsabilidade criminal, seja solto, inclusive porque poderia frustrar o cumprimento da pena ora imposta. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para CONDENAR o acusado TIAGO MARQUES RODRIGUES, qualificado nos autos, à pena segregativa de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e a pena pecuniária consistente no pagamento de 15 (quinze) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente por ocasião dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal, por ter infringido o disposto no artigo 157, "caput", do mesmo Código. Publique-se e intime-se. NADA MAIS".

Todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse sistema virtual, sendo a mídia disponibilizada no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme prevê o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Certifico e dou fé que, havendo sido o presente termo de audiência assinado eletronicamente pela MMª Juíza, que a presidiu, dispensa-se a assinatura das partes presentes. NADA MAIS. Eu, Patrícia Da Pólos Luporini Alfonso, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.